

1500189-84.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... a José Wilker quanto ao crime de tráfico, bem como sua absolvição quanto à associação para o tráfico, além da absolvição integral de Guilherme.

Subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500189-84.2022.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500189-84.2022.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108732/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 24447315 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2108732 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME GUSTAVO BUSCHINI DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

JOSÉ WILKER ALMEIDA NUNES e GUILHERME GUSTAVO BUSCHINI DE OLIVEIRA, qualificados, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, agindo em concurso e com unidade de propósitos teriam se associado, de maneira estável e duradoura, para praticar, de forma reiterada, tráfico de drogas. Além disso, no dia 20 de abril de 2022, por volta de 21h30min., na Rua Benevenuto Zago, nº 21, no Jardim Santo Onofre, Jaú-SP, os réus teriam guardado e mantido em depósito, para fins de tráfico, um tijolo confeccionado de maconha e 25 porções fracionadas da mesma droga, totalizando 340,66 gramas, sem autorização.

Notificados (Guilherme à fl. 236 e José à fl. 240), os réus ofereceram defesa prévia (José às fls. 244/246 e Guilherme às fls. 253/256).

A denúncia foi recebida em 29 de julho de 2022 (fls. 257/260).

O réu José foi citado à fl. 292. O acusado Guilherme constituiu Patrono (fls. 303/304).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A defesa dos acusados pugnou pela aplicação da pena mínima em relação a José Wilker quanto ao crime de tráfico, bem como sua absolvição quanto à associação para o tráfico, além da absolvição integral de Guilherme. Subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência (fls. 09/13), auto de exibição e apreensão (fls. 16/18), laudo de constatação preliminar de substância entorpecentes (fls. 21/24), fotografias (fls. 49/52), laudo definitivo dos entorpecentes apreendidos (fls. 178/182) e dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é inconteste.

A testemunha Policial Militar Aguinaldo afirmou que possuíam informações de que a pessoa que tinha um depósito guardava drogas nas margens do rio e que ela trazia pequenas porções para o depósito, fracionava e comercializava. Em diligências, viram 04 indivíduos dentro do depósito, e um deles tentou deixar o local, pulando uma cerca. Eles foram abordados. Um deles, José Wilker, era filho da proprietária; Guilherme estaria prestando serviço no depósito, e ainda havia Lucas e Leandro. No depósito, havia um sofá, um tijolo de maconha, faca, porções embaladas e dinheiro. Leandro e Lucas afirmaram que foram de carro até o local para adquirir entorpecente. Falaram que não foi a primeira vez que foram ao local para comprar droga. José Wilker confirmou a propriedade das drogas no local, e que havia comprado meio quilo de maconha, e Guilherme o ajudava a fracionar a maconha. José Wilker pagava 100 reais por dia a Guilherme.

Na mesma senda foram os dizeres do Policial Militar Marcos. Disse que os réus não mencionaram há quanto tempo estavam praticando o tráfico.

A testemunha Leandro contou que, no dia dos fatos, foi até o local em que os réus estavam para adquirir entorpecente. Saiu um rapaz loiro, que acredita que era Guilherme, e este falou que chamaria José. Quando José estava descendo, Guilherme gritou que a polícia tinha chegado. Eles saíram correndo. Uma outra pessoa, que havia deixado veículo na rua, também saiu correndo. Já havia comprado drogas no mesmo local por 3 vezes, na mesma semana do ocorrido. Nas 3 vezes que foi, eram as mesmas pessoas. Nunca conversou com Guilherme, mas só para este chamar José Wilker uma vez. Guilherme estava lá nas outras vezes que foi comprar droga, porém.

A testemunha Maria, genitora do réu José Wilker, falou que o acusado trabalhava no ferro-velho e utilizava entorpecente. Guilherme nunca morou junto com eles; ele chegou a trabalhar no mesmo local que José Wilker por um tempo.

A testemunha Gabriele, namorada de José Wilker, mencionou que ele trabalhava com a mãe na reciclagem. Ele é usuário de maconha.

Interrogado, o réu José Wilker confessou que era proprietário das drogas. O entorpecente era para venda e uso. Guilherme realizava auxílios à mãe de José Wilker e a este próprio. Ele nunca o ajudou a vender entorpecente; não é verdade o que consta sobre esse assunto no seu depoimento na seara extrajudicial.

Destarte, pelas provas amealhadas, verifico ser o caso de procedência parcial da ação penal, pois o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade quanto ao delito de tráfico de drogas. Os dizeres uníssomos das autoridades responsáveis pela diligência, tanto na fase extrajudicial (fls. 02 e 03) como em juízo, integram o conjunto probatório. Ambos

foram categóricos em afirmar a consumação do tráfico, em função das diligências e investigações efetuadas.

De acordo com as provas colhidas nos autos, os policiais, em patrulhamento, observaram que os réus e as testemunhas Leandro e Lucas (fls. 04 e 05) se encontravam em local conhecido pelo tráfico de drogas e tentaram se evadir, quando os avistaram. Após identificarem os indivíduos, Leandro e Lucas contaram que se encontravam no local para comprar o entorpecente. Inclusive, na fase extrajudicial, confirmado em juízo, Leandro contou que era a terceira vez que se dirigia até o local para comprar maconha (fl. 04).

Nesse sentido, não há motivo para se duvidar da versão apresentada pelos policiais que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado, "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 - grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Outrossim, tanto o laudo de constatação preliminar (fls. 21/24) como o laudo definitivo (fls. 178/182) concluem que os entorpecentes localizados na busca correspondem à maconha (fl. 181).

Soma-se ao conjunto probatório a quantidade e a forma de acondicionamento em que os entorpecentes foram encontrados, bem como os demais objetos e numerário em poder dos réus, comumente utilizados na prática de tráfico de drogas: R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais em dinheiro); balanças; rolo de plástico filme e envelopes plásticos (fl. 17). Tudo indica que os réus praticavam o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade "guardar" e "ter em depósito".

Observe que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)".

Acresça-se que os depoimentos das testemunhas Leandro e Lucas confirmam o dolo de comercialização por parte dos acusados, uma vez que relataram extrajudicialmente (fls. 04 e 05) serem compradores das drogas. A versão ainda foi confirmada em juízo pela testemunha Leandro. A venda no caso apenas não teria se consumado em razão da abordagem dos Policiais.

Da mesma forma, os réus confessaram extrajudicialmente (fls. 06/07) a propriedade da droga e o intuito de vendê-las. Confrontadas com outras provas do processo, nos termos do artigo 197, do Código de Processo Penal, trata-se de provas contundentes, sem indícios de falsa incriminação. Os relatos apresentados foram semelhantes aos dos policiais e dos compradores, confirmando a procedência da ação.

A confissão da propriedade dos entorpecentes e dolo de comercialização foram reiterados por José Wilker em juízo. A versão de que o corréu Guilherme não participava da venda de drogas foi apresentada apenas judicialmente e ficou isolada nos autos, infirmada pelo depoimento das testemunhas e pelo flagrante do acusado no local da comercialização. O réu Guilherme, devidamente intimado, não compareceu e foi decretada sua revelia em audiência. Entretanto, em consonância com os demais elementos probatórios coligidos, possível a valoração de seu interrogatório extrajudicial, nos termos do art. 155, caput, do Código de Processo penal, a contrario sensu.

Por outro lado, quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), não vislumbro sua ocorrência. Não se verifica nos autos as provas de estabilidade e de permanência exigidas para a configuração desse delito, não restando caracterizado no caso concreto.

A jurisprudência já se posicionou no sentido de que, para configuração do crime, mister que haja prova da efetiva associação para a traficância em outros negócios, não bastando que seja ocasional.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, como se infere:

Apelações criminais - Tráfico de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico - Sentença condenatória - Recurso dos réus objetivando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas e o abrandamento do regime prisional - Admissibilidade parcial - Crime de tráfico: Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Réus surpreendidos na posse de razoável quantidade de cocaína e maconha - Penas-base reduzidas - Réus reincidentes - Reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao réu Elzo - Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, bem configurada - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Regime prisional fechado adequado - Crime de associação ao tráfico: Não demonstrado - Acervo probatório insuficiente para o desate condenatório - Inexistência nos autos de provas cabais do vínculo associativo duradouro entre os réus, sob os aspectos da estabilidade e permanência - Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 1500503-63.2020.8.26.0545; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/05/2022; Data de Registro: 06/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. I - Preliminar de nulidade pela ausência de realização de exame toxicológico afastada. II - Sentença mantida em relação ao tráfico. Materialidade e autoria comprovadas desse delito. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime para o de porte para uso próprio. Penas inalteradas. Tráfico privilegiado não reconhecido. Regime prisional mantido no fechado. III - Associação para o tráfico de drogas. Absolvição necessária, diante da ausência de provas da estabilidade, permanência e habitualidade, bem como o animus, que se traduz no prévio ajuste para a formação de um vínculo associativo entre os envolvidos. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Criminal nº 1500984-

57.2020.8.26.0567 - Salto de Pirapora - a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator: MARCOS CORREA), Julgamento 24/02/2021 - grifos não existentes no original).

Em que pese a comprovação do tráfico de drogas, não há prova de que o faziam mediante uma estrutura hierárquica previamente organizada por tempo necessário à caracterização do delito. Apenas o que se tem é a versão da testemunha Leandro (fl. 04), asseverando que já teria ido até o local por três vezes, porém, na mesma semana do ocorrido. Não ficou comprovado, nesse sentido, o tempo que os réus estariam associados.

O valor combinado entre os acusados, conforme depoimento extrajudicial, por si, não é suficiente para caracterização da associação para o tráfico. A reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se enquadra ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006.

Ausentes, então, os requisitos necessários para a caracterização do crime de associação. Por isso, não havendo elementos seguros, inviável a condenação nessa parte, aplicando-se o "in dubio pro reo".

Diante do exposto, conclui-se que os elementos obtidos indicam com a certeza necessária que os réus traficavam drogas, porém, há dúvidas quanto à estabilidade e à permanência para caracterização da associação, impondo-se neste caso a absolvição.

Passo, agora à dosagem da pena.

PENA.

A) JOSÉ WILKER ALMEIDA NUNES O réu é reincidente [0000023-73.2015.8.26.0598 (0004307-89.2018.8.26.0026) (fl. 216); 0000138-60.2016.8.26.0598 (0007977-46.2019.8.26.0302) (fls. 216/217); 0000150-74.2016.8.26.0598 (0010582-88.2017.8.26.0026) (fl. 217); 1500190-74.2019.8.26.0598 (0009630-41.2019.8.26.0026) (fls. 218/219); 3006469-27.2013.8.26.0302 (0013103-06.2017.8.26.0026) (fl. 221)] e ostenta maus antecedentes [0000688-94.2010.8.26.0071 (fl. 215); 0032409-69.2007.8.26.0071 (fls. 215/216)], de forma que passo a utilizá-las como maus antecedentes quando não empregadas na fase seguinte. Atento a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena acima do mínimo legal em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa. O dia multa deverá ser calculado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira dos acusados.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), entendo possível a compensação de ambas, mantendo a pena inalterada.

Na terceira fase, deixo de aplicar a referida causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois ostenta diversas reincidências, estando ausentes os requisitos necessários para aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Assim, torno definitiva a pena anteriormente fixada.

Em função da reincidência e do quantum de pena aplicado, fixo regime fechado ao réu José Wilker para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP.

B) GUILHERME GUSTAVO BUSCHINI DE OLIVEIRA

O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase verifico as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d"), nos termos da Súmula 545 do STJ, e da menoridade (art. 65, I, do CP), porém, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em virtude do teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ausentes agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que o acusado não é reincidente, nem há demonstração de

se que dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, reduz a pena em 2/3 (dois terços), resultando, como pena final, 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixada ela em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado Guilherme iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal). Nesse sentido:

Superior Tribunal de Justiça, HC 297.853, Proc. 2014/0156512-6, SP, Sexta Turma, Relª Minª Maria Thereza Assis Moura, DJE 30/10/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 123.622, SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 09/10/2014, DJE 13/10/2014.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda penal para:

a) CONDENAR JOSÉ WILKER ALMEIDA NUNES, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e à pena de multa de 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal; bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação contida no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

b) CONDENAR GUILHERME GUSTAVO BUSCHINI DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), bem como à prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada à entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e à pena de multa consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/2006; bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação contida no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Deixo de reconhecer ao réu José Wilker o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. Em casos tais, também assim se posiciona o STJ: [...]. 4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] - (STJ - HC 596.260/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020 - destaquei).

Respondendo solto a este processo, reconheço ao réu Guilherme o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos objetos e numerário apreendidos (fls. 17/18), eis que relacionados ao tráfico de drogas, não tendo os acusados comprovado a origem sua lícita, bem como porque o numerário e os demais bens foram encontrados em situação que se presumia decorrer de obtenção da

prática do ilícito em tela.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas pelos acusados, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. P.I.C.

Jaú, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA